阿克苏市XX餐饮店“5·22”一般触电事故调查报告

阿克苏市人民政府“5·22”事故调查组
2025年7月14日

目录

一、基本情况……1
（一）事故发生单位及相关单位概况……2
（二）事故发生前生产营运情况……2
（三）有关单位和人员的合同、劳动关系等情况……2
（四）其他需要说明的情况……3
二、事故发生经过及应急救援情况……4
（一）事故发生经过……4
（二）事故应急救援情况……5
（三）应急救援评估……5
三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失……5
（一）伤亡人员情况……5
（二）直接经济损失……6
四、事故原因和事故性质……6
（一）事故发生的原因……6
1.直接原因……6
2.间接原因……6
（二）事故性质……7
五、事故发生单位及企业主要问题……8
六、相关部门履职情况……8
七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议……9
（一）对相关责任人员的处理建议……9
（二）对事故有关责任单位的处理建议……10
（三）对有关公职人员的处理建议……11
（四）给予相关政府单位的处理建议……12
八、事故防范和整改措施建议……12

2025年5月22日12时10分许，在阿克苏市新城街道团结社区北京路xx号阿克苏市XX餐饮店内发生一起一般触电事故(以下简称“5·22”事故)，事故造成1人死亡，直接经济损失91万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）等法律法规有关规定，阿克苏市人民政府组织市应急管理局、市新城街道办事处、市公安局、市人社局、市总工会、市人民检察院、市执法局等单位，派员成立阿克苏市xx餐饮店“5·22”一般触电事故调查组，对该事故进行组织调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和分析论证，查清了事故发生的时间、地点、经过、类别、原因、应急处置和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，提出了加强和改进工作的意见建议。

经事故调查组认定，阿克苏市xx餐饮店“5·22”一般触电事故是一起人员未持电工证、带电接驳电气线路造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

阿克苏市xx餐饮店。注册地位于新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道团结社区北京西路xx号。注册成立于2025年3月18日，负责人：曾某某。经营范围包括餐饮服务，餐饮管理，外卖递送服务等。

阿克苏市XX广告装饰部。注册地位于新疆阿克苏地区阿克苏市民主路立新小区9号楼门面房。注册成立于2016年10月11日，负责人：陈某某。经营范围包括电脑刻绘、门头版面、横幅等。

（二）事故发生前生产营运情况

事故发生前，该餐饮店整体处于装潢、装修待验收状态，设备家具及店内工作人员等未进场，未营业。

（三）劳动合同及安全协议签订情况

2025年4月上旬，XX餐饮店股东、装修负责人周某（甲方）与奥图广告装饰部负责人陈某某（乙方）口头达成协议：甲方将位于阿克苏市新城街道团结社区北京西路xx号的店内整体装修、水电、广告牌、木工等内容发包给乙方，乙方根据甲方提供的装修设计图进行装修。装修期间乙方又将上述装修、装饰作业内容先后5次转包给不同领域、不同批次的工人进行施工作业。2025年5月20日下午，奥图广告装饰部负责人陈某某电话联系个体广告装修工人杜某某（丙方），将XX餐饮店门头广告牌字体安装、店内PVC宣传字及发

光卡布灯箱等施工内容转包给杜某某。随后杜某某联系工友马某某（双方为郎舅关系）共同进行上述的广告装修施工内容；马某某与经常一起工作的工友艾某前来装修施工。装修期间各方未签订任何装修协议、劳动或用工合同等书面材料，仅以口头形式安排装修内容、商定劳动报酬，首先由甲方出资，乙方负责根据设计图纸内容包工包料装修，乙方在逐一向其他工头结算费用，其他工头再给临时务工人员结算劳动报酬。

（四）其他需要说明的情况

1.天气、危险源、通讯及交通情况

2025年5月22日新疆阿克苏市为晴转多云。当天温度为15°-31°，空气质量良好，北风1级。周边无危险因素及重大危险源。通讯基础设施完好，应急通讯网络运行稳定。事故地点位于新疆阿克苏地区阿克苏市团结社区北京路xx号，交通便利。

2.事故相关检验检测和鉴定情况

经阿克苏市公安局刑事科学技术室法医检验，死者艾某系触电伤害导致死亡。

3.其他可能因素排除

通过事故调查、询问和市公安局刑事科学技术室法医检验鉴定情况分析，排除刑事案件的可能，排除自身疾病可能，排除雷击、物体打击、大风天气的可能。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年5月22日9时许，装修工人杜某某、马某某先行来到XX餐饮店开展当日广告装修作业。约10时20分许，装修工人艾某来到施工地点开展作业。10时45分，艾某从脚手架钻入门头广告牌预留的检修口内部接电源线，马某某在店内东侧墙面张贴宣传字，杜某某从卫生间出来返回工作岗位时，突然听见门口发出短暂呼救声，便跑道门口广告牌下呼喊艾某的名字，但无人应答。杜某某立刻返回店内关闭电闸后与马某某一起站在门头广告牌下继续呼喊，仍无人应答。随后杜某某让马某某爬上脚手架观察情况，马某某站在脚手架上通过广告牌检修口看见艾某躺在广告牌内部，腿在抽动，便立刻爬入广告牌内部查看艾某的情况。杜某某指导马某某对艾某做心肺复苏，并于10时48分拨打120急救电话，11时03分拨打110报警电话请求帮助。马某某在此期间一直在广告牌内部持续为艾某抢救措施。11时9分许，110警务人员和120急救人员相继到场后，与现场工人杜某某、马某某及周边群众将广告牌进行破拆，救出艾某后送往医院进行救治，后因伤情严重，抢救无效死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场临时务工人员杜某某第一时间拨打110和120急救电话，周边商户了解情况后立刻向团结社区网格员报告相关情况共同参与救援。阿克苏市新城街道、公安、

应急管理等相关单位第一时间赶赴现场。12时26分许，市应急管理局向市委、市人民政府、地区应急管理局报告此次事故。当日参与事故应急救援人员共13人：其中医务人员4人，公安力量3名，其他救援人员6名。善后情况：截至目前死者已安葬，人员赔偿问题相关方负责人多次协商无果，现已启动法律程序解决后续赔偿问题。

（三）应急救援评估

事故发生后，现场工作人员立即拨120、110、电话求助。公安、医疗第一时间赶赴现场，属地等各方力量全力做好事故善后处置等工作。经评估，本次应急处置工作有力有序有效，在救援过程中未发生次生事故，未引发社会不稳定事件，应急处置工作及时有效。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故造成1人死亡。死者：艾某，男，维吾尔族，户籍地：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准规定，初步核定事故直接经济损失91万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因。临时务工人员艾某安全意识淡薄，严重违反安全操作规程，未持有电工操作证书，在进行广告牌线路接驳作业前，未对作业环境开展必要的漏电探测，未切断电源带电作业，未佩戴绝缘防护用品违章冒险作业，这是导致本次触电事故发生的直接原因。

2.间接原因。一是企业主体责任严重缺失。阿克苏市XX广告装饰部作为本次作业的实施主体，在安全生产管理方面存在诸多严重问题。该装饰部未建立健全有效的安全生产管理制度，未对临时务工人员的工作过程实施管理，存在明显的漏管失控现象。陈某某作为装饰部主要负责人（实际控制人），在人员雇佣和使用过程中，未对临时务工人员的电工操作资格进行严格审查，且对现场施工临时务工人员底数不清，违规使用无从业人员资格证的临时务工人员从事电工相关作业；未按规定对临时务工人员开展安全教育培训、安全交底，作业过程中，未安排专人对作业现场进行全过程安全监护，无法及时发现和纠正临时务工人员的违规行为；未督促临时务工人员正确佩戴劳动防护用品，未对作业现场进行安全隐患排查和消除工作。**二是**发包方安全管理职责履行不到位。阿克苏市xx餐饮店作为广告牌安装工程的发包方，未严格履行安全管理职责。曾某某作为该餐饮店主要负责人（经营者、实际控制人），在选择施工单位时，未对阿克苏市XX广告装饰部的安全生产条件和临时务工人员资质

进行认真审查；未与奥图广告装饰部签订详细、有效的安全管理协议，未明确双方在安全生产方面的权利和义务；在作业过程中，未对临时务工人员的安全作业情况进行有效监督，对施工现场存在的安全隐患及违章冒险作业的现象未能及时发现和制止。**三是**工头杜某某作为乙方转包装修工程的负责人，在施工现场未核实艾某是否具备电工操作资质，未持专业漏电检测工具对可能发电触电风险的广告牌内部进行风险排查，未要求工人在施工过程中佩戴绝缘防护用品，未制止艾某带电进行接驳电气线路的违章作业行为。**四是**市城市管理行政执法局作为行业监管单位，未及时督促该公司落实安全生产主体责任，未从源头上有效加强门店装修行业安全生产工作。

（二）事故性质

经调查认定，阿克苏市XX餐饮店“5·22”触电事故是一起因人员未持证上岗，未佩戴电气检测及绝缘防护用品，企业主体责任严重缺失导致的人员触电经抢救无效后死亡的一般生产安全责任事故。

五、事故发生单位及企业主要问题

阿克苏市XX广告装饰部。一是作为现场施工单位，法律意识缺失、安全意识淡薄，对外分包的装修内容涉及到国家规定的特种行业内容，未严格审核临时务工人员相关资质证书，对分包出的装修工程内容未依法履行安全管理职责。

阿克苏市XX餐饮店。作为安全生产甲方责任单位，未

严格履行安全管理职责，在发包时未严格审核乙方施工单位整体安全生产工作情况，“包而不管，以包代管”，未制定统一的安全管理制度，未对外包的装修施工内容指定专人统一监督管理。

六、相关部门履职情况

阿克苏市城市管理综合执法大队新城中队。作为行业监管单位，未从源头上针对广告牌装修装饰行业的实际特性，有效落实具有行业针对性的安全监管工作，对施工现场存在的事故隐患排查不到位，对生产经营公司监管力度不足，针对性不强。

阿克苏新城街道团结社区“警社联动”隐患排查联动检查组于2025年4月18日对该餐饮店出具整改通知书一份，5月14日出具整改通知书一份，并多次督促阿克苏市XX餐饮店进行整改相关隐患问题。经查未发现属地单位存在履职不到位的问题。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1.艾某。安全意识淡薄，在未取得电工证的情况下，未断电、未佩戴绝缘防护用品、电气检测用品，盲目侥幸进入广告牌内部接驳电气线路，酿成悲剧。鉴于在事故中死亡，不予追究责任。

2.陈某某。阿克苏市XX广告装饰部安全生产第一责任

人，未依法履行负责人安全管理职责，未落实全员安全生产责任制，未建立健全安全生产规章制度，岗位操作规程，对事故的发生有间接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）款[1]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款[2]规定，建议由市应急管理局对陈某某违法行为立案调查，依法予以行政处罚。

3.曾某某。作为阿克苏市XX餐饮店责任人，安全管理责任落实不到位，乙方施工期间未落实安全监督管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条[3]规定，建议由市应急管理局对曾某某违法行为立案调查，依法予以行政处罚。

4.杜某某。作为乙方分包部分工程的负责人、临时务工人员组织者，现场施工负责人，未落实现场安全管理职责，对现场临时务工人员未核实相关从业资质证书任其上岗作业，作业前未对作业场所进行安全隐患排查，作业期间未督促临时务工人员佩戴绝缘防护用品、未制止临时务工人员带电违章冒险作业，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）、（二）、（六）[4]款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议由市应急管理局对杜某某违法行为立案调查，依法予以行政处罚。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案···。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款 （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。
生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

阿克苏市XX广告装饰部。未落实安全生产责任制度，未建立对应的安全生产规章制度和安全操作规程，未制定并落实员工、临时用工人员的培训教育制度；对作业现场的安全管理缺失，未督促临时用工人员使用安全防护用品，对施工现场违章冒险作业未及时制止。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[6]、第三十条[7]、第四十四条[8]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[9]规定，建议由市应急管理局对阿克苏市XX广告装饰部违法行为立案调查，依法予以行政处罚。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（···）（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为（···）。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》 第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

阿克苏市XX餐饮店。未落实安全生产主体责任，将店内装修项目外包后，在涉及到国家特种作业项目的内容上，未检查、核验相关作业领域工作人员资格证书情况，在店内施工期间，未制定统一管管理监督的安全生产工作机制，对外包工程“以包代管，包而不管”，未落实安全生产监督管理责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定，建议由市应急管理局对阿克苏市xx餐饮店违法行为立案调查，依法予以行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

买某某。阿克苏市城市管理综合执法大队新城中队副队长，群众。作为阿克苏市XX广告装饰部包保责任制干部，对包联门店疏于管理，敏锐性不高、安全责任意识不强，对暴露的问题未及时督促整改，导致事故隐患长期得不到有效改善。建议由阿克苏市城市管理行政执法局对其运用“第一种形态”进行处理。

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必须的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上贰拾万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（四）对相关政府单位的处理建议

建议阿克苏市城市管理综合执法大队新城中队向阿克苏市城市管理行政执法局党组作出深刻检查，剖析存在的问题，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求认真抓好属地辖区内安全生产各项工作。

八、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业安全生产主体责任落实。督促阿克苏市XX广告装饰部等相关企业深刻吸取本次事故教训，立即开展全面的安全生产自查自纠工作。严格审查从业人员资质，严禁使用无相关资格证的人员从事特种作业；建立健全安全教育培训制度，定期组织从业人员进行安全知识和操作技能培训，经考核合格后方可上岗作业；完善作业现场安全管理制度，安排专人对作业现场进行全过程安全监护，及时发现和消除安全隐患，确保临时务工人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）加强发包方安全管理监督。督促相关行业主管部门和属地加强对工程发包方的安全教育和监管，督促其严格履行安全管理职责。在发包工程时，必须对承包方的安全生产条件、资质证书、人员资格等进行全面、严格的审查，选择具备相应安全生产能力的企业承担工程施工任务。同时，要求发包方与承包方签订详细、规范的安全管理协议，明确

双方在安全生产方面的权利、义务和责任。在工程施工过程中，发包方要加强对施工现场的安全监督检查，定期组织安全隐患排查，及时发现和纠正承包方的违规行为，确保施工安全。

（三）加大安全生产问题隐患排查整治力度。督促执法局、属地等相关部门和单位，进一步加大安全生产问题隐患排查整治力度，针对薄弱环节、事故易发多发领域，开展常态化、全覆盖的大排查、大整治工作，形成监管合力，及时督促企业自觉遵守安全生产法律法规，落实安全生产各项要求。

（四）广泛开展安全生产宣传教育。举一反三，组织开展安全生产事故警示教育活动，通过剖析典型事故案例，深刻揭示事故发生的原因和危害，教育引导企业和从业人员吸取教训，增强安全防范意识和自我保护能力。同时，鼓励公众积极参与安全生产监督，举报安全生产违法违规行为，形成全社会共同关注、共同参与安全生产工作的良好氛围。

阿克苏市人民政府“5·22”事故调查组
2025年7月14日